

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2914/2538

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหเจริญวัฒน์ก่อสร้าง
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหเจริญวัฒน์ก่อสร้าง
ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายประวัติ มุกต์ธนะอนันต์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 67 (5)

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่านายจรัสเป็นทนายจำเลยที่ 3 จึงมีอำนาจเรียกฟ้องฎีกาให้เฉพาะจำเลยที่ 3 เท่านั้น ไม่มีอำนาจเรียกฎีกาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ด้วย รับเป็นฎีกาของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 1 และที่ 2 เห็นว่า ตามกฎหมาย ทนายความ และตัวความมีอำนาจเรียกค่าคู่ความได้และฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ก็มีจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในช่องฎีกา โดยมีนายจรัสอุราสุข ทนายความลงชื่อเป็นผู้เรียกฎีกา ฎีกาของจำเลยทั้งสามจึงชอบด้วยกฎหมาย โปรดมี คำสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 73) ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสาม เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จำเลย

ทั้งสามฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 62) จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 66 แผ่นที่ 6)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ได้ความว่าขณะที่จำเลยทั้งสามยื่นฎีกาซึ่งมีนายจรัสสุรา สุข ลงชื่อเป็นผู้เรียงคำฟ้องฎีกานายจรัสได้จดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้เป็น ทนายความจึงไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 33และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 67(5) ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงไม่ชอบ ให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้ดำเนินการ ต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ได้ความว่าขณะที่จำเลยทั้งสามยื่นฎีกาซึ่งมีนายจรัสสุรา สุข ลงชื่อเป็นผู้เรียงคำฟ้องฎีกานายจรัสได้จดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้เป็น ทนายความจึงไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 33และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 67(5) ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงไม่ชอบ ให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้ดำเนินการ ต่อไป

(สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล-บรรเทิง มุลพรม)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ